SENTENÇA

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0849335-69.2023.8.15.2001
AUTOR: REBEKA ONIAS FERREIRA
REU: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Vistos, etc.

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** ajuizada por **REBEKA ONIAS FERREIRA**, devidamente qualificada nos autos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, em face de **UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** e **UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA**, ambas também qualificadas.

Narra a parte autora, em sua peça vestibular, que é beneficiária de plano de assistência à saúde operado pela segunda promovida (Unimed-Rio), sob a matrícula nº 00379994073405075, na modalidade de abrangência nacional, estando rigorosamente em dia com as suas obrigações financeiras contratuais. Relata que, encontrando-se em estado gestacional avançado (fim da gestação), necessitou realizar exames de pré-natal e procedimentos médicos essenciais para o acompanhamento da saúde materno-fetal junto à rede credenciada na cidade de João Pessoa/PB.

Entretanto, ao buscar o atendimento necessário, foi surpreendida com a negativa de autorização por parte da primeira promovida (Unimed João Pessoa), sob a justificativa de que o atendimento aos beneficiários da Unimed-Rio estaria suspenso, em virtude de questões administrativas e financeiras internas entre as cooperativas (intercâmbio), restringindo-se o atendimento apenas aos casos de urgência e emergência, o que, na prática, inviabilizou o acompanhamento médico adequado e a programação do parto.

Aduz a promovente que tal conduta é abusiva e ilegal, colocando em risco a sua vida e a do nascituro, gerando profunda angústia e abalo psicológico em um momento de extrema vulnerabilidade. Fundamenta sua

pretensão no Código de Defesa do Consumidor, na responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o Sistema Unimed e na proteção constitucional à saúde e à vida.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do atendimento e a autorização dos procedimentos necessários, bem como a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juntou documentos comprobatórios, incluindo carteira do plano, comprovantes de pagamento e laudos médicos.

Conclusos os autos para apreciação do pedido liminar, este Juízo proferiu decisão interlocutória (ID 79460595), deferindo a tutela de urgência pleiteada. Na ocasião, foi determinado que as promovidas restabelecessem o plano da autora e autorizassem os atendimentos na rede credenciada de João Pessoa, através do sistema de intercâmbio, para realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, sob pena de multa diária.

Devidamente citada, a promovida **UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** apresentou contestação (ID 89878618). Preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva *ad causam*, sustentando que não mantém vínculo contratual direto com a autora, sendo esta beneficiária da Unimed-Rio, pessoa jurídica distinta, com autonomia administrativa e financeira. No mérito, alegou a ausência de responsabilidade por atos praticados por outra cooperativa, a impossibilidade de cumprimento de obrigação referente a contrato alheio e a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos. Impugnou, ainda, a concessão da justiça gratuita à autora.

A promovida **UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA**, embora citada (ID 94160467), deixou transcorrer *in albis* o prazo para apresentação de defesa, conforme certificado nos autos.

Houve interposição de Agravo de Instrumento pela Unimed-Rio (Processo nº 0823825-43.2023.8.15.0000), ao qual foi negado provimento pela Egrégia 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (Acórdão ID 27437886 juntado nestes autos), mantendo-se a decisão liminar de primeiro grau e reconhecendo a solidariedade entre as cooperativas do sistema Unimed.

No curso processual, a Unimed-Rio peticionou informando a transferência de sua carteira de beneficiários para a UNIMED-FERJ e requereu a inclusão desta no polo passivo. Contudo, posteriormente, apresentou nova manifestação contraditória.

Este Juízo proferiu decisão saneadora (ID 117208375), na qual: (i) indeferiu o pedido de inclusão da UNIMED-FERJ no polo passivo, ante a preclusão e contradição dos pedidos da ré, bem como pela análise fática das datas de ocorrência dos eventos danosos; (ii) decretou a revelia da promovida UNIMED-RIO, nos termos do art. 344 do CPC, mantendo-a no polo passivo; e (iii) encerrou a fase postulatória, determinando a especificação de provas.

A Defensoria Pública apresentou impugnação à contestação (ID 104027778), rebatendo as preliminares e reiterando os termos da inicial.

Instadas a especificar provas, a Defensoria Pública informou não ter outras provas a produzir (ID 108032610). A Unimed João Pessoa também informou o desinteresse na produção de novas provas (ID 121424155).

É o relatório. **Decido.**

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Dispõe o CPC, em seu artigo 355, inciso I, que é permitido ao Julgador apreciar antecipadamente o mérito, através de sentença com resolução de mérito, quando julgar desnecessária a produção de novas provas.

Desta feita, considerando que a causa já se encontra madura o suficiente para ser julgada, bem como em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade, é imperativo julgar antecipadamente o feito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

DAS PRELIMINARES

Analiso, inicialmente, a preliminar de **ilegitimidade passiva** arguida pela promovida Unimed João Pessoa.

A ré sustenta que não possui vínculo contratual com a autora, uma vez que o contrato de plano de saúde foi celebrado com a Unimed-Rio, tratando-se de pessoas jurídicas distintas e autônomas. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

É pacífico na jurisprudência pátria e no entendimento deste Tribunal de Justiça que as cooperativas que integram o Sistema Unimed, embora possuam personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, apresentam-se ao mercado de consumo sob uma marca única, valendo-se da publicidade de abrangência nacional e do sistema de intercâmbio para captar e fidelizar clientes.

Aplica-se, ao caso, a **Teoria da Aparência**, segundo a qual a complexidade da estrutura interna do grupo econômico não pode ser oposta ao consumidor de boa-fé, que contrata o serviço confiando na marca "Unimed" e na promessa de atendimento em rede nacional. Ao atuar de forma integrada, permitindo o atendimento de beneficiários de uma cooperativa na área de ação de outra (intercâmbio), as unidades da Unimed assumem a responsabilidade solidária perante o consumidor por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Nesse sentido, o próprio Acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto neste processo (ID 27437886) já sedimentou o entendimento acerca da solidariedade, *verbis*:

"A priori verifica-se que as operadoras têm responsabilidade solidária, uma vez que o plano de saúde da consumidora é nacional, sendo a Unimed-Rio apenas a unidade credenciada, contudo não impedindo o atendimento de forma nacional [...] Assim, na esteira da proteção ao consumidor

hipossuficiente, em sendo as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, são solidariamente responsáveis, in casu, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da agravante."

Portanto, a Unimed João Pessoa é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de plano de saúde, independentemente de ajustes administrativos ou financeiros internos entre as cooperativas.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à impugnação à justiça gratuita, não tendo a impugnante trazido aos autos qualquer prova concreta capaz de elidir tal presunção, mantenho o benefício deferido.

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE

Constata-se, pela análise dos autos, que a relação jurídica estabelecida entre as partes se traduz inequivocamente em **relação de consumo**, sendo aplicáveis, portanto, as disposições do **Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)**. Trata-se de vínculo jurídico atinente ao mercado de **prestação de serviços médico-hospitalares e suplementares de saúde**, no qual a autora figura como **consumidora e beneficiária** do plano contratado, e a ré, como **fornecedora de serviços**, na condição de operadora do plano de saúde.

O enquadramento jurídico decorre da **própria natureza do contrato de assistência à saúde**, que, embora disciplinado pela **Lei nº 9.656/98**, apresenta-se como típico contrato de **relação de consumo**, por inserir-se no contexto das atividades empresariais de fornecimento de serviços mediante remuneração.

Nesse panorama, o **artigo 2º** do **Código de Defesa do Consumidor** define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, enquanto o **artigo 3º, § 2º**, dispõe que serviço é toda atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária — categoria na qual se enquadram as **operadoras de planos de saúde**.

O entendimento jurisprudencial acerca da aplicação do **Código de Defesa do Consumidor** aos contratos de planos de saúde encontra-se **plenamente pacificado** no âmbito do **Superior Tribunal de Justiça**, conforme sedimentado em seus enunciados sumulares.

Com efeito, a **Súmula nº 469/STJ** estabelece que:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

De igual modo, a **Súmula nº 608/STJ** dispõe:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Tais enunciados consolidam a compreensão de que as operadoras de saúde, enquanto fornecedoras de serviços no mercado de consumo, submetem-se aos ditames protetivos da legislação consumerista, ressalvada apenas a hipótese de planos de autogestão.

Dessa forma, ainda que a matéria referente aos planos de saúde seja regulada pela **Lei nº 9.656/1998**, as normas do **Código de Defesa do Consumidor** incidem **de maneira supletiva e complementar**, especialmente no que concerne à **interpretação das cláusulas contratuais**, à **observância da boa-fé objetiva** e à **tutela da parte hipossuficiente**.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na negativa de atendimento médico à autora, que se encontrava em estágio avançado de gestação, sob a alegação de suspensão do intercâmbio entre a Unimed João Pessoa e a Unimed-Rio devido a inadimplementos financeiros desta última.

A prova documental acostada aos autos (ID 78685444 e ID 78685447) demonstra que a autora é titular de plano de saúde com cobertura nacional e que estava adimplente com suas mensalidades no momento da negativa.

A conduta das promovidas de negar atendimento a uma consumidora adimplente, utilizando-se de problemas administrativos e financeiros internos entre as cooperativas como justificativa, é abusiva e viola frontalmente os direitos básicos do consumidor. O usuário do plano de saúde, que cumpre rigorosamente suas obrigações de pagamento, não pode ser penalizado ou ter seu tratamento interrompido em razão de disputas corporativas ou falhas no repasse de verbas entre as operadoras do sistema de intercâmbio.

Inserido nesse contexto, eis o entendimento jurisprudencial:

> Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUARTA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel .: 71 3372-7460 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0008669-87.2024.8.05 .0001 Processo nº 0008669-87.2024.8.05 .0001 Recorrente (s): UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Recorrido (s): MICHEL JAMSSON SANTOS BACELLAR DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ATENDIDOS. DEMANDAS REPETITIVAS. ART . 15, INC. XI, RESOLUÇÃO Nº 02/2021 DO TJ/BA. **DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE . INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DO AUTOR. CANCELAMENTO ABUSIVO DURANTE O CURSO DE TRATAMENTO MÉDICO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.** LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE . DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA - Recurso Inominado: 00086698720248050001, Relator: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/06/2024)

> APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE **. CANCELAMENTO UNILATERAL, SEM AVISO PRÉVIO, EM QUE PESE A ADIMPLÊNCIA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E DA PARTE AUTORA.** 1 . A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo que as autoras estavam adimplentes e não havia motivo a justificar o cancelamento unilateral do plano de saúde. 2. A UNIMED não se insurge quanto o reconhecimento de falha na prestação do serviço consistente no indevido cancelamento do plano de saúde; limita sua tese defensiva a imputar a responsabilidade à administradora do plano de saúde (culpa de terceiro). 3 . Há responsabilidade solidária entre a operadora e administradora do plano de saúde, integrantes da cadeia de consumo. Inteligência dos artigos 7º, parágrafo único e 25, § 1º, CDC. Precedentes. 4 . **Nessa ordem de ideias, não há como afastar o nexo de causalidade, como quer a recorrente, restando caracterizado, apenas, a mera desorganização administrativa entre as parceiras, que não a exime de responsabilidade**. 5. Dano moral caracterizado. 6 . Valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora. Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . 7. Retificação, de ofício, do termo inicial dos juros de mora para fixá-lo a partir da citação. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO . REFORMA PARCIAL, DE OFÍCIO.
>
> (TJ-RJ - APL: 00052990920178190211 202300116829, Relator.: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 03/08/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 04/08/2023)

O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem às operadoras o dever de garantir a continuidade da assistência à saúde, especialmente em situações de vulnerabilidade extrema, como a gravidez. A suspensão unilateral do atendimento, nessas circunstâncias, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a abusividade da resilição unilateral de plano de saúde quando esta ocorre durante tratamento médico que assegure a sobrevivência ou a preservação da incolumidade física e/ou psíquica do beneficiário. Neste sentido, o STJ firmou entendimento:

> **Em regra, a resilição unilateral é válida por se tratar de contrato de trato sucessivo ou execução continuada, mas é abusiva quando realizada durante o tratamento médico que assegure a sobrevivência ou a preservação da incolumidade física e/ou psíquica do beneficiário.**
>
> STJ. 3ª Turma. AgInt no AgInt no AREsp 1.995.955-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/6/2023 (Info 12 – Edição Extraordinária).

Ademais, no Tema Repetitivo nº 1082, o STJ consolidou que:

> "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." (STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022).

A autora, grávida e necessitando de acompanhamento pré-natal e preparação para o parto, teve seu direito à saúde e à vida colocado em risco pela recusa injustificada das rés. A interrupção abrupta do tratamento gera insegurança, angústia e risco concreto de agravamento do quadro de saúde da mãe e do bebê.

A alegação da Unimed João Pessoa de que apenas cumpria ordens ou que não possui vínculo com a autora não se sustenta, diante da solidariedade já reconhecida e da natureza do sistema Unimed, que se beneficia da rede nacional para comercializar seus produtos.

Conforme entendimento do STJ, o Sistema UNIMED, embora composto por cooperativas com CNPJs distintos, apresenta-se ao consumidor como um grupo único, de abrangência nacional. Aplica-se, inegavelmente, a Teoria da Aparência e o princípio da responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores.

> RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED . RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA.

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA . MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES . CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura . 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9 .656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários . 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5 . É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

Ao integrar esse sistema, a cooperativa local assume o ônus de prestar atendimento aos beneficiários de outras unidades que estejam em trânsito ou residam em sua área de atuação.

Quanto à Unimed-Rio, sua revelia decretada faz presumir verdadeiros os fatos alegados pela autora (art. 344 do CPC), presunção esta que é corroborada pelos documentos juntados, que comprovam a contratação e a regularidade dos pagamentos.

Dessa forma, impõe-se a confirmação da tutela de urgência deferida, tornando definitiva a obrigação das rés de garantir o atendimento integral à autora, incluindo consultas, exames, internações e procedimentos obstétricos necessários, sem qualquer restrição decorrente de problemas administrativos entre as cooperativas.

DO DANO MORAL

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, este também merece acolhimento.

A recusa indevida de cobertura de plano de saúde, em situações de urgência ou que envolvam risco à saúde e à integridade física do beneficiário, ultrapassa o mero dissabor ou inadimplemento contratual, configurando dano moral *in re ipsa*, ou seja, presumido, decorrente da própria gravidade do fato.

No caso em tela, a situação é agravada pelo estado gestacional da autora. A negativa de atendimento médico no final da gravidez, momento de extrema sensibilidade e fragilidade física e emocional para a mulher, causa aflição, medo e sofrimento psicológico intenso. A incerteza sobre a realização do parto e a saúde do nascituro viola a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à tranquilidade e segurança na assistência à saúde.

Diante da presente matéria, eis o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA . DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais, julgada procedente para manter o plano de saúde dos autores e condenar a ré ao pagamento de R$ 5 .000,00 por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da rescisão contratual do plano de saúde e (ii) a caracterização e quantificação dos danos morais . III. Razões de Decidir 3**. A**

> **rescisão unilateral do plano de saúde é abusiva, pois não houve inadimplência superior a 60 dias nem notificação prévia, conforme art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 9 .656/98 e Súmula nº 94 do TJSP. 4. O cancelamento do plano gerou danos morais, caracterizados pelo abalo emocional dos autores, especialmente considerando a gravidez avançada da esposa do autor.** IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida para garantir a continuidade do plano de saúde e a indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1 . A rescisão unilateral de plano de saúde sem notificação prévia e sem inadimplência superior a 60 dias é abusiva. 2. O cancelamento indevido do plano de saúde gera danos morais passíveis de indenização. Legislação Citada: Lei nº 9 .656/98, art. 13, parágrafo único, II. CPC, art. 85, §§ 1º e 11 . Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1025406-16.2018.8.26 .0506, Rel. Miguel Brandi, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2021. TJSP, Apelação Cível 1007889-43 .2020.8.26.0048, Rel . ACMathias Coltro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29/06/2021. TJSP, Apelação Cível 1007358-86.2022 .8.26.0047, Rel. Daniela Cilento Morsello, 9ª Câmara de Direito Privado, j . 02/06/2024.
>
> (TJ-SP - Apelação Cível: 11386722520248260100 São Paulo, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 09/04/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025)

Para a fixação do *quantum* indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto (negativa de atendimento à gestante prestes a dar à luz), o porte econômico das e a necessidade de desestimular práticas semelhantes, fixo os danos morais no valor de **R$ 7.000,00 (sete mil reais)**.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.**CONFIRMAR** a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 79460595), tornando definitiva a obrigação das promovidas **UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** e **UNIMED-**

RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, de forma solidária, em manter o plano de saúde da autora ativo e autorizar/custear todos os atendimentos, consultas, exames, medicamentos e procedimentos médicos/hospitalares (incluindo parto e internação) necessários ao acompanhamento de sua saúde e de sua gestação, na rede credenciada da cidade de João Pessoa/PB, através do sistema de intercâmbio, abstendo-se de negar atendimento sob a justificativa de suspensão de intercâmbio ou inadimplência administrativa entre as cooperativas.

2.**CONDENAR** as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por **DANOS MORAIS** em favor da autora, no valor de **R$ 7.000,00 (sete mil reais)**.

Para DANOS MORAIS: Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). No período compreendido entre o evento danoso e o arbitramento, em que incidirá tão somente juros moratórios, deve ser aplicada a Taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, §1º, CC). Após o arbitramento, em que haverá cumulação de encargos (juros e correção monetária), deverá incidir a Taxa SELIC isoladamente.

Assim, com fundamento no art. 85, §2º do CPC, condeno a ré ao pagamento de honorários ao patrono do autor em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Interpostos embargos declaratórios, intime a parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões.

Em caso de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazoar, caso tenha integrado a lide, e após remetam-se os autos ao E. TJPB, independente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, conforme disposição do art. 534 do NCPC, determino a intimação do exequente para requerer a execução do julgado e apresentar memória discriminada do cálculo, no prazo de 15 dias. Em caso de inércia, arquive-se.

Publicado e registrado eletronicamente. Intimem-se.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
20/01/2026 08:00:26
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 131517914

26012008002583400000012

IMPRIMIR GERAR PDF